

1500835-41.2019.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... seja reconhecida a configuração do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 possibilitando a redução da pena em 2/3 e a substituição da pena por restritiva de direitos; Absolver DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA da acusação de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso III e/ou VII do CPP. Em caso de condenação, fixar a pena de 1 (UM) ano ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500835-41.2019.8.26.0197 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500835-41.2019.8.26.0197

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2160710/2019 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 3252689 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2160710 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2160710 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2160710 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2160710 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2160710 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2160710 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA (qualificado às fls 65/58), SHEILA VIRGULINO, RICARDO SOUZA MEIRA, ADRIANA SOUZA MEIRA e MARGARETE DIANA SINA DE CARVALHO, (todos qualificados nos autos), estão sendo processados por infração ao artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo narra a inicial acusatória, em período anterior não definido, mas no ano de 2019, até o dia 10 de setembro de 2019, os denunciados associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006; e no dia 10 de setembro de 2019, por volta de 07h, na residência localizada à Rua Aires Bento de Oliveira nº 283, Brasilândia, São Paulo/SP, os denunciados, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam, para o fim de entrega a terceiros, 1.047 porções de maconha, acondicionada em invólucros plásticos, com massa bruta total aproximada de 1,8kg; 04 porções grandes de maconha, com massa bruta total aproximada de 1,2kg; 324 porções de cocaína, com massa bruta total aproximada de 252g; e 01 porção grande de cocaína, com massa bruta total aproximada de 516g, drogas estas que causam dependência física e psíquica.

Os autos foram redistribuídos a este Juízo (fls. 172), em razão das medidas cautelares n. 1501176-67.2019.8.26.0197 e n. 0002894-76.2019.8.26.0197, que tramitaram nesta Vara.

O réu Deivid se habilitou nos autos a fls. 183/185.

Às fls. 187 foi determinada a incineração da droga apreendida e decretada a prisão preventiva dos acusados, bem como determinado o levantamento do sigilo. Ainda, com o cumprimento, foi determinado que se notificassem os denunciados nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006.

Foram cumpridos os mandados de prisão em relação aos réus Ricardo (fls. 260/261), Deivid (fls. 270/272) e Sheila (fls. 278/279).

Às fls. 284/285 foi determinada a notificação dos acusados Sheila, Ricardo e Deivid, determinou-se a nomeação de defensor aos acusados não representados, designando-se audiência de instrução e julgamento. Por fim, foi determinado o desmembramento do feito em relação aos corréus ADRIANA SOUZA MEIRA e MARGARETE DIANA SINA DE CARVALHO.

Às fls. 330/331 consta informações ao Habeas Corpus impetrado em favor do réu Ricardo.

A denunciada Sheila apresentou Defesa Prévia (fls. 395).

O réu Ricardo pleiteou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (fls. 396/407, 682/692, 780/781, 855/857), sendo apreciado e indeferido o pedido (fls. 534, 859/862).

Às fls. 573/573, fls. 587/588 e fls. 615/616 foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado em favor do réu Ricardo.

Às fls. 533 foi cancelada a audiência de instrução e julgamento em razão da pandemia Covid-19.

Em decisão de fls. 635/636 foi designada audiência de instrução e julgamento a ser realizada virtualmente, em razão da pandemia COVID-19.

As fls. 667/668 foi aplicada multa em desfavor do patrono dos réus Deivid e Ricardo.

O réu Ricardo requereu a fls. 682/692 a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Às fls. 702/720 foi apresentada defesa prévia dos réus Ricardo e Deivid, com pedido de afastamento da multa aplicada ao defensor, arguindo preliminar de nulidade da interceptação telefônica.

Foi determinada a intimação dos réus para que informem se desejam permanecer com o Defensor constituído ou querem destituí-lo do cargo. (fls. 734)

O réu Ricardo foi intimado a fls. 745 e manifestou que deseja continuar com o defensor constituído. Por sua vez, o réu Deivid, foi intimado a fls. 748 e manifestou seu desejo em destituir o patrono.

Às fls. 749/750 foi admitida a defesa prévia de fls. 702/720 somente em relação ao réu Ricardo; manteve-se a multa aplicada ao Defensor constituído; determinou-se a nomeação de defensor ao réu Deivid; e redesignou-se a audiência de instrução e julgamento.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 755/762 sobre a defesa prévia de fls. 702/720 do réu Ricardo.

Às fls. 791 foi requerido pelo Ministério Público a expedição de ofício ao estabelecimento prisional do réu Ricardo a fim de que seja informado a atual situação do custodiado e o motivo do não acompanhamento médico, o que foi deferido pela decisão de fls. 822.

A ré Sheila manifestou-se a fls. 800/804 requerendo a revogação da prisão preventiva.

Às fls. 820/821 foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado em favor do réu Ricardo.

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido de revogação da prisão da corré Sheila (fls. 834/839).

A Resposta do estabelecimento prisional do réu Ricardo foi juntada a fls. 841/844, informando que as consultas e exames do réu estão sendo realizadas, com exceção do dia 27/11/2020, pois não compareceu a escolta armada.

O Ministério Público foi contrário à revogação da prisão preventiva do acusado Ricardo (fls. 848/854).

O réu Ricardo peticionou a fls. 855/857 requerendo a substituição de sua prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Em decisão de fls. 859/862 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Ricardo, afastada a preliminar de nulidade da interceptação telefônica arguida pelo réu Ricardo.

Às fls. 872 foi destituída a patrona nomeada em favor da ré Sheila, uma vez que foi constituída pela ré novo defensor.

Às fls. 904/905 foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado em favor do réu Ricardo.

O réu Deivid apresentou defesa prévia a fls. 913.

Às fls. 925/926 foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado em favor do réu Ricardo.

Cita-se as páginas em que a decretação de prisão cautelar dos réus foram analisadas, revisadas e mantidas: fls. 178/181, 596, 659, 779, 972 - Sheila; fls. 178/181, 601, 659, 779, 972- Deivid; fls. 178/181, 626, 659, 779, 972 - Ricardo.

Em audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 927/930), o réu Ricardo requereu a disponibilização das mídias da interceptação telefônica em sua integridade e cópia integral de todo procedimento; pelo Ministério Público foi dito que o pedido da defesa deve ser indeferido, porque todos os diálogos utilizados para fundamentar a denúncia estão transcritos nos autos em apenso nº 0002894-76.2019.8.26.0197; que concordava com o fornecimento de cópia da integralidade do conteúdo da interceptação telefônica para a Defesa dos réus, bem como que estendia o pedido da Defesa do réu Ricardo para a sua cliente, bem como reiterava o pedido de fls. 800/804 para que seja revogada a prisão de Sheila; pela Defesa do réu Deivid foi dito que concordava com o fornecimento de cópia da integralidade do conteúdo da interceptação telefônica para a Defesa dos réus; pelo juízo foi determinado a expedição de ofício à Delegacia de Polícia para que forneça a mídia das gravações das interceptações telefônicas, com a disponibilidade as Defesas devem ser intimadas para retirada das cópias; pela Defesa do corréu Ricardo foi dito que o réu necessita de tratamento médico que não está sendo oferecido pela Penitenciária, bem como reiterou o pedido de fls. 855/858 para que lhe seja concedida a prisão domiciliar com utilização de tornozeleira considerando o seu estado de saúde; pelo juízo foi dito que os reclamos sobre tratamento médico a detento deverá ser feito junto aos órgãos competentes, requerendo o que de direito junto ao Juiz Corregedor da Unidade Prisional, se o caso. Em relação o pedido de fls. 855/857 já foi apreciado e indeferido às fls. 859/862, não trazendo a Defesa elementos novos para nova análise.

Em decisão de fls. 955/958 foram indeferidos os pedidos de revogação ou substituição das prisões preventivas.

Às fls. 959/961 foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado em favor do réu Ricardo.

Em decisão de fls. 970/971 foi designada audiência virtual de instrução e julgamento.

A denúncia foi recebida a fls. 972.

Às fls. 1005/1006 foram prestadas informações ao Habeas Corpus impetrado em favor do réu Ricardo.

O Réu Ricardo alegou que as mídias ainda não foram disponibilizadas à Defesa, relata excesso de prazo e cerceamento de defesa. Requereu a liberdade provisória e redesignação da audiência. (fls. 1024/1029).

O Ministério Público manifestou-se contrariamente aos pedidos (fls. 1032/1040).

Em decisão de fls. 1044/1045 foi indeferido o pedido de liberdade provisória,

indeferida a redesignação da audiência e determinado que aguarde-se o encaminhamento das mídias ao juízo, com posterior acesso aos defensores.

Em audiência de instrução e julgamento fls. 1110/1121 foi concedido prazo para memoriais às partes.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 1127/1145), pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, pleiteou: que pena base seja fixada acima do mínimo legal; nada a considerar na segunda fase em relação ao réu Deivid e Ricardo, contudo deve incidir a agravante da reincidência em relação à corré Sheila; na terceira fase requer seja afastada a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da lei nº 11.343/06.

A Defesa de Deivid apresentou alegações finais (fls. 1152/1154), pleiteando absolvição nos termos do artigo 386, inciso V, do CPP e, no caso de não entendimento, requer a aplicação do §4º da Lei nº 11.343/06.

A defesa do réu Ricardo se manifestou a fls. 1155/1162 informando que não estava conseguindo ter acesso à interceptação telefônica, requereu a disponibilização das mídias e que lhe seja devolvido o prazo para memoriais.

Às fls. 1163 foi determinado o cadastro do patrono do réu Ricardo para acesso às mídias da interceptação telefônica.

Consta às fls. 1166/1185 cópia de habeas corpus impetrado pelo réu Ricardo, sendo prestadas informações ao mesmo a fls. 1186/1187.

Às fls. 1194 foram revisadas as prisões preventivas dos réus, mantendo-se o decreto prisional anterior.

Consta às fls. 1201/1208 cópia de habeas corpus impetrado pelo réu Ricardo, sendo prestadas informações ao mesmo a fls. 1209/1210.

Às fls. 1212/1219 cópia de habeas corpus impetrado pelo réu Ricardo. Sendo prestadas informações ao mesmo a fls. 1220/1221.

Em decisão de fls. 1227 foi determinado que a Defesa da ré Sheila apresentasse memoriais no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

A defesa do réu Ricardo se manifestou a fls. 1230/1236 alegando que não teve acesso às mídias da interceptação telefônica.

Às fls. 1237 foi determinada a expedição de ofício à Autoridade Policial para fornecimento da mídia da interceptação telefônica. O ofício foi expedido a fls. 1245.

A resposta ao ofício expedido à Autoridade Policial foi juntado a fls. 1248/1348.

Em decisão de fls. 1349 foram concedidas vistas às partes acerca da resposta ao ofício, para que apresentem memoriais por escrito.

Às fls. 1354/1359 o réu Ricardo encaminhou ao juízo carta manuscrita, requerendo sua liberdade provisória.

Determinou-se a fls. 1363 a intimação do patrono do réu Ricardo para manifestar acerca da carta manuscrita pelo réu. No mesmo ato, abriu-se vista ao Ministério Público acerca da juntada das mídias da interceptação telefônica e após a manifestação da acusação, vistas às partes para complementação/ apresentação de memoriais.

A acusação se manifestou a fls. 1369 e ratificou os memoriais apresentados a fls. 1127/1145.

Às fls. 1370 o patrono do réu Deivid juntou instrumento de procuração e às fls. 1372/1385 consta cópia de habeas corpus impetrado pelo réu Deivid, sendo que, foram prestadas informações ao mesmo a fls. 1386/1387.

A defesa do réu Deivid requereu (fls. 1391) novo prazo para apresentação dos memoriais, ante a juntada das mídias da interceptação telefônica.

A defesa do réu Ricardo requereu extensão do prazo, pois as interceptações telefônicas são longas.

Às fls. 1401 foi concedido prazo legal para apresentação dos memoriais pelos réus.

Consta às fls. 1405/1412 cópia de habeas corpus impetrado pelo réu Ricardo, sendo prestadas informações ao mesmo a fls. 1415/1416.

A Defesa de Ricardo apresentou alegações finais (fls. 1429/1465), pleiteando a anulação da interceptação telefônica; a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, CPP. Subsidiariamente em caso de condenação, requer a aplicação do artigo

33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Juntou documento a fls. 1466/1467.

Em decisão de fs. 1468 foi concedido prazo para que o novo defensor do corréu Deivid apresentasse os memoriais, bem como intimou-se a defesa da ré Sheila para apresentação dos memoriais.

A Defesa de Deivid apresentou memoriais a fls. 1471/1492 e requereu a absolvição do corréu, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP. Em caso de condenação, requer seja reconhecida a configuração do tráfico privilegiado nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 possibilitando a redução da pena em 2/3 e a substituição da pena por restritiva de direitos; Absolver DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA da acusação de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso III e/ou VII do CPP. Em caso de condenação, fixar a pena de 1 (UM) ano e 8 (OITO) meses, observando a detração de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses; Fixar o regime aberto/semiaberto para o cumprimento inicial da pena; Substituir a pena privativa pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP e; Aplicar a suspensão condicional da pena, em observância ao art. 77 do CP.

A Defesa de Sheila apresentou alegações finais (fls. 1494/1500), pleiteando a absolvição da acusada. Em caso de não entendimento, requer seja aplicado o redutor máximo da pena, pelo artigo 33, paragrafo 4º, da lei de drogas - que seja aplicada a redução do artigo 42, lei de drogas, combinado com os artigo 59 do C.P e artigo 319 do CPP. Requer seja a aplicado o artigo 44 do CP.

O réu Ricardo interpôs habeas corpus, conforme cópia de fls. 1501/1508. Em decisão de fls. 1511 foi determinada a expedição de ofício ao estabelecimento prisional para averiguação das condições de saúde do réu. Às fls. 1539/1540 foram prestadas informações ao habeas corpus.

O estabelecimento prisional respondeu ao ofício a fls. 1522.

A Defesa do réu Ricardo pleiteou a fls. 1523/1533 a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. A acusação, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pedido por ausência de amparo legal (fls. 1537/1538).

Em decisão de fls. 1545/1547 em razão de problemas de saúde do corréu Ricardo, foi convertida a prisão preventiva do acusado, em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica pelo réu, só podendo se ausentar de sua residência para tratamento médico.

O alvará com ordem de liberação para prisão domiciliar foi expedido a fls. 1549/1552.

Às fls. 1566/1567 foi comunicado ao juízo a violação da prisão domiciliar pelo réu Ricardo.

O Ministério Público requereu a intimação da Defesa do réu para que justifique o descumprimento da prisão domiciliar (fls. 1573).

Em decisão de fls. 1574 foi determinado que a defesa esclarecesse o descumprimento da prisão domiciliar do réu Ricardo.

A Defesa do corréu Ricardo apresentou justificativa a fls. 1579/1584. O Ministério Público manifestou concordância a fls. 1590.

Em decisão de fls. 1603 manteve-se a prisão domiciliar e determinou-se a comunicação ao Centro de Controle e Operações Penitenciárias.

Às fls. 1651/1661 foi informado pela defesa do corréu Deivid a interposição de habeas corpus, sendo prestadas as informações a fls. 1664/1665.

Documentos juntados: relatório de investigação - degravação dos áudios das interceptações telefônicas (fls. 26/32); Boletim de ocorrência (fls. 39/43); auto de exibição/apreensão da droga e objetos (fls. 44/45); laudo de constatação da droga (fls. 59/61); laudo pericial químico toxicológico (fls. 62/64); laudo pericial dos cartuchos de calibre 380 apreendidos na Rua Aires Bento de Oliveira, 283, Guarulhos (fls. 174/175); laudo pericial do cartulho deflagrado localizado na Rua Dois, 180, Guarulhos (fls. 178/179); folha de antecedentes do réu Ricardo (fls. 240/243) e certidão de distribuição criminal (fls. 233/234); folha de antecedentes do réu Deivid (fls. 247/249) e certidão de distribuição criminal (fls. 235/236); e folha de antecedentes da ré Sheila (fls. 244/246) e certidão de distribuição criminal (fls. 237/238); laudo pericial das mochilas apreendidas na rua dois, 180, Guarulhos (fls. 356/357); laudo pericial das carteiras de identidade - Rua Dois, 180 - Guarulhos (fls. 358/359); laudo pericial das tampas plásticas Rua Dois, 180,

Vassouras II - Francisco Morato (fls. 360/362); laudo pericial da munição - Rua Dois, 180 - Guarulhos (fls. 363/364); laudo pericial dos manuscritos - Rua Dois, 180 (fls. 365/372); laudo pericial de substâncias entorpecentes - Rua Moncorvo Filho, 410 (fls. 373/375); laudo pericial do tubo medidor - Rua Dois, 180 (fls. 376/378); laudo pericial dos tubos plásticos (fls. 379/381); laudo pericial dos frascos de vidro - Rua Dois, 180 (fls. 382/384); laudo pericial entorpecentes - Rua Santana do Jacaré, 18 (fls. 389/391).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem assim, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame de substâncias psicoativas, auto de apreensão da droga/objeto.

O réu DEIVID PEREIRA DE OLIVEIRA foi interrogado na fase policial avocando seu direito de permanecer calado (fls. 65/68). No interrogatório judicial afirmou: que não mexe com droga mas confessa que tinha droga em sua casa para fumar, maconha, cerca 300/400 gramas para seu uso; que a droga estava na sala de sua residência em Francisco Morato, Jardim Silvia, antiga rua 2; que Sheila é mulher do interrogando; irmãs Mileide e Micheli; que não responde pelo apelido de Gago; que não conhece Sujo; que não conhece Ricardo, Adriana ou Margarete e nunca falou com eles por telefone; que nunca foi à Brasilândia; que as drogas da sua residência estavam embaladas individualmente, pagando R\$ 5,00 por porção; que ganhava cerca de R\$ 1.200; que pagou as drogas em dinheiro e como o valor é superior ao seu salário, fazia bicos aos sábados; que pagou R\$ 400,00 por toda a droga apreendida em sua residência; que eram 4 saquinhos amarrados de droga; que perguntado se alguém o denunciou disse que não sabe e que quando soube os policiais já estavam na sua casa; que só acharam maconha; que em 25/02/2019 internou a mãe em Francisco Morato e passou 3 meses com ela no Hospital sem sair; que a mãe teve alta 20/04, passou dias em casa e foi internada de novo; que em junho faleceu a mãe;

A ré SHEILA VIRGULINO foi interrogada na fase policial conforme fls. 74/79. Em síntese confirma a utilização de linha alvo 11 97476-2835 pelo amásio Deivid, bem como que ele se dedica ao comércio de drogas, mas nega a sua participação, bem como afirma desconhecer a procedência da droga localizada em sua residência. No interrogatório judicial afirmou que: que no início de 2019 não estava com Deivid; que apenas no mês de abril retornou com Deivid; que quando a mãe faleceu voltou com Deivid e haviam idas e vindas; que no dia 09 foi para casa de Deivid e pousou na casa dele e na manhã estava de pé acordada e levantou sem as roupas íntimas por baixo e foi abordada por policiais que perguntaram se havia mais alguém na casa, respondendo que sim, tendo pedido para esperar, virou a cara para parede por 20 minutos; que depois chegou a policial feminina e deu a toalha para se enrolar; que Deivid estava no local e também foi abordado; que a ré não sabia de droga no local; que a pedido da policial abaixou três vezes no banheiro para ver se havia droga consigo; que estava com mochila com roupas; que a ré tem apenas 1% de visão e não viu droga apresentada pelos policiais; que os policiais apreenderam droga na casa de baixo, sendo a casa em que estava a interroganda no andar de cima; que estava sem os óculos e enxerga 33 cm para frente; que não conhece nenhum outro corréu e nunca falou com nenhum por telefone; que não atendia por outro nome; que respondeu a crime de tráfico em 2016; que desconhece ter frasco de lança perfume na casa onde houve a busca; que quando levantou foi direto para a porta e estava sem a roupa e os óculos; que a policial feminina quem lhe cobriu e lhe entregou seus óculos; que morava com Deivid na Rua 2, numero 180; que usa o óculos há 11 anos; que foram muitos os policiais que ingressaram na residência; que não tem o vulgo de Julia; que não vê os filhos pequenos há quase 2 anos; que o filho mais novo está com a tia da interroganda e os mais velhos com os avós;

O réu RICARDO SOUZA MEIRA interrogado em juízo declarou que ganha R\$ 6.000/8.000 vendendo temperos e velas; que foi preso por assalto; que é irmão de Adriana, Elaine e Tatiane; que conhece Margarete de onde mora; que Margarete é esposa do

réu, mas se separaram quando foi preso; que não conhece corréus Deivid e Sheila; que morava na Rua Nelson de Lima Dourado, numero 82, São Paulo, Jardim São João, Furnas; que nunca teve apelido; que nega tráfico ou associação; que nega que os áudios da interceptação sejam da sua pessoa; que não teve telefone apreendido; que sua residência não foi alvo de busca e apreensão; que na casa da busca moram apenas as irmãs mas não havia droga no local; que apenas havia sazón, temperos embalados; que o fato de não terem sido disponibilizados os áudios entende que está indefeso; que levaram Tatiane e Jenyfer presas na busca e apreensão mas foram soltas; Por outro lado, a testemunha de acusação SERGIO BRANCO DE SOUSA, foi ouvido em juízo e declarou que a investigação se iniciou com a prisão de outro indivíduo que segundo informações ele armazenava drogas para biqueira; que conseguiram a informação que armazenava droga para Gago (gerente do tráfico) e tinha o número de contato deste; que foi pedida a interceptação telefônica de Gago, descobrindo que a sua esposa Sheila era procurada pela justiça e que utilizava outro nome; que Gago se reportava à Sujo, que seria o seu chefe; que este Sujo foi interceptado e demonstrou grande vínculo no tráfico; que Sheila buscava mercadoria com Sujo ou a irmã de Gago, para que os pontos de droga sempre tivessem abastecidos; que em determinado momento decidiram pela busca e apreensão nos endereços e no cumprimento localizaram grande quantidade de droga; que uma irmã e sobrinha de Gago moravam no local da busca; que Ricardo é o Sujo e Deivid o Gago; que na busca a residência seria do Ricardo, tendo atendido uma garota de uns 10 anos de idade e pediram para chamar responsável adulto, tendo aparecido uma moça, se identificaram, tendo ela voltado para dentro falando que buscaria a chave e neste interim um indivíduo saiu correndo de dentro da casa que a moça saiu e segundo um policial que guardava o imóvel pela direita, este indivíduo pulou o muro; que os policiais entraram na casa e havia mais uma criança e na casa de Adriana, no quarto, havia um documento de Ricardo, 5 ou 6 munições de arma de fogo e máquina que serve para embalar drogas; que nos fundos, no muro, havia mochilas com grande quantidade de droga; que a mochila encontrada rente ao muro, não se descobriu quem seria a pessoa que saiu com a mochila de dentro da casa e a Adriana nada falou sobre este fato; que estava junto com policial Fabio na busca e apreensão; que conheceu a ré Sheila na delegacia, não tendo acompanhado a sua prisão;

A testemunha de acusação FABIO TADEU BRAGA, foi ouvido em juízo e declarou que não participou da investigação, sendo equipe do Sérgio e Felipe; que no cumprimento do mandado de busca e apreensão no Jd. Maria elisa o depoente deu apoio, tendo participado, relacionando-se à ré Adriana e outro do sexo masculino que não se recorda o nome; que visualizou garagem e em cima uma escada com janela; que na escada puderam visualizar que havia residência aos fundos; que Adriana compareceu e foi informada sobre a presença da polícia no local, sendo que, ela pediu para aguardar que pegaria as chaves, mas demorou e começaram ouvir movimentação no imóvel, inclusive com pessoa pulando o muro dos fundos, oportunidade em que a polícia entrou; que foram encontradas duas mochilas no muro em que a pessoa pulou, contendo maconha e cocaína; que do lado havia uma casa de Jenyfer e Tatiane e na casa da frente era da investigada Adriana; que na casa de Adriana havia: máquina para embalar droga; que havia 4 projéteis de arma e documentos dela; que Jenyfer e Tatiane informaram que nada sabiam sobre os objetos da casa de Adriana e da mochila; que na Rua Aires Bento de Oliveira era casa de outra pessoa que não Adriana; que a casa de Adriana era justamente na janela acima da garagem e da Jenyfer e Tatiane ficava aos fundos; que Adriana acabou abrindo a porta após o indivíduo pular o muro; que na residência de Adriana, pelo o que se recorda, não havia droga, mas apenas na mochila que estava jogada no muro; Em que pese as negativas dos réus em relação aos fatos, verifico que as testemunhas de acusação apresentaram um depoimento coeso.

O testemunho dos policiais foram coesos e encontram respaldo nas demais provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido:

“Depoimentos de policiais. Presunção de idoneidade. São idôneos os depoimentos de policiais civil e militares, prestados na polícia e em Juízo, de forma coerente e em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos, podendo embasar

decreto condenatório" (RJTJERGS 182/132).

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que os acusados e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-lo leviana e gratuitamente.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" . (TJMG, RT 604/407).

Como visto, os depoimentos dos agentes de segurança são claros quanto à efetiva participação dos réus no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais, lembrando que pequenas divergências entre as declarações prestadas, sequer existentes na hipótese, não bastam, por si só, para infirmá-las. Além disso, não demonstrou a Defesa, como seria de rigor, eventual motivo que teriam os policiais civis para mentir em juízo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (artigo 156, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos prestados pelos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

O relatório de investigação de fls. 25/32 noticia que a prisão em flagrante delito de Murilo Henrique Domingos da Silva (fls. 06/08 - Boletim de Ocorrência 39/2019 de 07/05/2019) apontou que a Gerência da "boca" era exercida pela pessoa conhecida pela alcunha de "GAGO", que mantinha contato através do número 11 97476-2835, o

qual encontrava-se gravado na agenda de contatos do telefone celular de Murilo, passando-se a interceptação do mencionado número (Processo nº 1500835-41.2019.8.26.0197), desnudando o envolvimento de Sheila Virgulino (esposa de Sujo e que utiliza o prenome "Julia"), bem como de Deivid Pereira de Oliveira que possui telefone alvo registrado em nome de Mileide Machado de Oliveira.

Ainda, na bilhetagem (conta detalhada) do número interceptado ligado a GAGO, foi obtido o número 11 96809-0388, registrado em nome de Ricardo Souza Meira, demonstrando a interceptação que este atende pela alcunha de "SUJO", o qual fornecia as drogas para GAGO.

Se apurou dos diálogos que Margarette Diana Sina de Carvalho, esposa de "Sujo", em algumas oportunidades, entregava as drogas para a pessoa de Adriana Souza Meira, irmã de "Sujo", que habitualmente era encarregada de levar as drogas até Francisco Morato, sendo que, ambas as duas últimas atendiam às ordens do corréu RICARDO dentro da associação criminosa. Desse modo, foi possível apurar os endereços dos indicados.

Já o Boletim de Ocorrência nº 83/2019 de 10/09/2019 descreve a prisão dos corréus Sheila Virgulino e Deivid Pereira de Oliveira, na Rua Dois, 180, Jardim Vassouras II, Francisco Morato, bem como a apreensão de diversos bens relacionados ao delito investigado como grande quantidade de drogas (fls. 58/62 e 62/64 laudo de constatação provisória de substância entorpecente e fls. 62/64 - laudo definitivo), munição de arma de fogo e anotações e telefones alvo da interceptação.

A prisão dos corréus foi decorrente do mandado de prisão temporária proferida no processo 1501176-67.2019.8.26.0197 desta 2ª Vara Judicial de Francisco Morato, bem como a busca e apreensão é oriunda do processo 1501099-58.2019.8.26.0197, também desta 2ª Vara. Pontuo outrossim que do mandado de prisão condenatório expedido nos autos do Processo 0006485-47.2016.8.26.0198, da Vara Criminal de Franco da Rocha, foi deflagrada a Ação Penal 1502171-09.2019.8.26.0544.

Às fls. 89/94 consta a cópia do Boletim de Ocorrência 84/2019 lavrado em 10/09/2019 em que consta que nos endereços levantados relacionados às pessoas dos réus Ricardo Souza Meira e Adriana Souza Meira foram localizadas drogas e outros materiais utilizados no comércio ilícito de entorpecentes, além de munições íntegras e contabilidade, sendo presas Tatiane e Jheniffer. O auto de apreensão foi juntado relacionado à diligência está juntado às fls. 95/97 e o respectivo laudo pericial às fls. 99/104 (constatação) e 105/108 (definitivo). A diligência gerou a Ação Penal 1522020-42.2019.8.26.0228.

Às fls. 116/118 consta cópia do Boletim de Ocorrência nº 85/2019 lavrado em 10/09/2019, com a apreensão de veículos relacionados ao delito, sendo um deles relacionado à Adriana Souza Meira.

CONCLUSÃO

Portanto, demonstrado que os réus se associaram para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, que guardavam a droga em residência na Capital, com a finalidade estabeleceram meta conjunta de distribuir drogas na cidade de Francisco Morato e região.

Assim, guardavam as drogas na residência identificada e indicada na denúncia para após destinarem a pontos de venda situados na comarca.

No caso dos autos, a quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e cocaína), os apetrechos, anotações e a utensílios para dividir e embalar a droga para distribuição, ainda, o depoimento das testemunhas, bem como os diálogos produzidos na interceptação levam à certeza de que os réus guardavam drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

IRRELEVÂNCIA ATOS DE MERCANCIA

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "possuir", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

A propósito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de

ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542).

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, ou seja, associação para o tráfico, restou bem demonstrado nestes autos.

A norma em comento descreve a conduta típica de "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei", não configura o delito o simples concurso de agentes.

Nesse ponto, muito bem colocadas as anotações de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi: "Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira, *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria." (Lei de Drogas Anotada, 2ª edição, Editora Saraiva, pág. 128).

No caso sob análise, os elementos que cercam o flagrante, ou seja, grande quantidade de drogas, existência de contabilidade e de apetrechos para embalo da droga, bem como distribuição de funções entre os corréus já que Deivid e Sheila obedeciam às ordens de Ricardo, indicam uma estrutura organizada para o comércio ilícito de drogas, bem como as interceptações telefônicas demonstram o prévio ajuste de vontade entre os réus.

Portanto, entendo haver elementos suficientes para demonstrar a associação de ambos os réus para a prática do tráfico de drogas.

Passo, pois, à dosagem da pena em face de DEIVID PEREIRA DE OLIVIERA, quanto ao delito de tráfico de Drogas - Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de maconha e cocaína em grandes quantidades, sendo 1.047 porções de maconha, acondicionada em invólucros plásticos, com massa bruta total aproximada de 1,8kg; 04 porções grandes de maconha, com massa bruta total aproximada de 1,2kg; 324 porções de cocaína, com massa bruta total aproximada de 252g; e 01 porção grande de cocaína, com massa bruta total aproximada de 516g, entendo por exasperar a pena-base em 1/3 (um terço) resultando em uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo

apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu não possui antecedentes conforme certifica o documento de fls. 247/249.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Nada a considerar.

C) Causas de aumento e de diminuição: Não aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, posto que ficou evidenciado que a parte ré se dedica à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, tendo inclusive sido reconhecida a associação para o tráfico, razão pela qual torno definitiva a pena de 6 anos de reclusão e 8 meses de reclusão e, pagamento de 666 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Passo, pois, à dosagem da pena em face de DEIVID PEREIRA DE OLIVIERA, quanto ao delito de Associação para o Tráfico - Art. 35, da Lei 11.343/06.

A) Pena-base: 3 anos de reclusão e, pagamento 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Nada a considerar. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu não possui antecedentes conforme certificam os documentos de fls. 247/249.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar.

C) Causas de aumento e de diminuição: Nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena 3 anos de reclusão e, pagamento 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

D) CONCURSO MATERIAL: Havendo concurso material de infrações, nos termos do artigo 69 do Código Penal somo as penas, resultando o total de 9 anos e 8 meses de reclusão e, pagamento de 1.366 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

E) LIBERDADE: O acusado não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido preso durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 187). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solto, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câmara Criminal, Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câmara Criminal, Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

F) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

G) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

H) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

Passo, pois, à dosagem da pena em face de SHEILA VIRGULINO, quanto ao delito de tráfico de Drogas – Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de maconha e cocaína em grandes quantidades, sendo 1.047 porções de maconha, acondicionada em invólucros plásticos, com massa bruta total aproximada de 1,8kg; 04 porções grandes de maconha, com massa bruta total aproximada de 1,2kg; 324 porções de cocaína, com massa bruta total aproximada de 252g; e 01 porção grande de cocaína, com massa bruta total aproximada de 516g, entendo por exasperar a pena-base em 1/3 (um terço) resultando em uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: a ré é reincidente, o que será analisado na próxima fase.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: A ré é reincidente específica (Processo Criminal nº 0006485-48.2016.8.26.0198, da Vara Criminal de Franco da Rocha - fls. 194/194), razão pela qual majoro a pena em 1/4, resultando em 8 anos e 4 meses de reclusão, e 832 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C) Causas de aumento e de diminuição: Nada a considerar. Afasto a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas posto restar demonstrado que a ré se dedicava ao tráfico de drogas à época dos presentes fatos, além de ser reincidente.

Passo, pois, à dosagem da pena em face de SHEILA VIRGULINO, quanto ao delito de Associação para o Tráfico – Art. 35, da Lei 11.343/06.

A) Pena-base: 3 anos de reclusão e, 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Nada a considerar. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: a ré é reincidente, o que será analisado na próxima fase.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Circunstâncias atenuantes e agravantes: A ré é reincidente (Processo Criminal nº 0006485-48.2016.8.26.0198, da Vara Criminal de Franco da Rocha - fls. 194/194), razão pela qual majoro a pena em 1/6, resultando em 3 anos e 6 meses de reclusão e, pagamento 816 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C) Causas de aumento e de diminuição: Nada a considerar.

D) CONCURSO MATERIAL: Havendo concurso material de infrações, nos termos do artigo 69 do Código Penal somo as penas, resultando o total de 11 anos e 10 meses de reclusão e, 1.648 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica da ré, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

E) LIBERDADE: A acusada não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido presa durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 187). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solta, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câmara Criminal, Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câmara Criminal, Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

F) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual a ré deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

G) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

H) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

Passo, pois, à dosagem da pena em face de RICARDO SOUZA MEIRA, quanto ao delito de tráfico de Drogas – Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso